墨玉县英也尔乡沙海驿站“6·23”一般淹溺事故调查报告

墨玉县英也尔乡沙海驿站“6·23”一般淹溺

事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
1.事故发生单位有关项目情况.....2
2.事故发生地点基本情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
1.救治情况.....6
2.善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....7
（二）事故相关鉴定情况.....7
（三）其他可能因素排查.....7
（四）间接原因分析.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....8
（一）事故单位.....8
（二）有关监管部门.....8
（三）地方党委政府.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）不予以追究责任人员.....9
（二）建议移送司法机关处理的人员.....9
（三）对事故有关责任人员行政处罚建议.....9
（四）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....10

六、事故整改和防范措施.....10

墨玉县英也尔乡沙海驿站“6·23”一般淹溺事故调查报告

2024年6月23日17时许，位于墨玉县英也尔乡葡萄园村沙海驿站发生一起一般淹溺事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府主要领导批示，成立由政府副县长贾波同志任调查组组长、应急管理局党委书记任副组长，应急管理局、公安局、文化体育广播电视和旅游局（文物局）、总工会、人力资源和社会保障局、英也尔乡人民政府等单位为成员的事故调查组，邀请墨玉县人民检察院、墨玉县纪委监委全程参与监督，全面展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故单位和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范整改的措施建议。

经调查认定，**墨玉县英也尔乡沙海驿站“6·23”一般淹溺事故为一起监护人没发挥监护职责、安全生产管理严重缺失、**

安全生产资金投入不足、未办理相关许可经营造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位有关项目情况

项目名称：墨玉县英也尔乡葡萄园村乡村旅游基础配套建设项目，工程地点：墨玉县英也尔乡葡萄园村，项目法人：英也尔乡人民政府，项目立项批准文号：墨发改项目[2024]130号，项目规模及主要建设内容：市政设施水电官网建设（电力建设3.5km），交通栈道建设1.84km，安装成品公共服务管护用房72㎡，成品公厕72㎡，简易大门一座，项目总投资：385万元，该项目截至2024年6月23日事故发生未进行验收。

2.事故发生地点基本情况

墨玉县英也尔乡葡萄园村乡村旅游基础配套建设项目（现沙海驿站）竣工后，由自然人阿某与英也尔乡葡萄园村委会以口头约定方式对涉事项目进行承租，截至2024年6月23日事故发生时双方未签订租赁合同和相关安全协议。

自然人阿某自开始运营墨玉县英也尔乡葡萄园村乡村旅游基础配套建设项目至事故发生期间，在未取得高危险性体育项目[1]经营许可证、卫生许可证等相关证书下增加了游泳池、餐

[1][] 第一批高危险性体育项目目录公告（2013年5月1日国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商总局、国家质检总局、国家安监总局第16号公告）。为落实《全民健身条例》对高危险性体育项目经营活动管理的相关要求，保障人民群众参与高危险性体育项目的人身安全，根据《全民健身条例》第三十二条第四款的规

饮、秋千、沙漠摩托等项目，未按照行业要求配备专业救生员、安全员。

（二）事故发生单位安全管理情况

沙海驿站经营者阿某（自然人），未制定游泳设备管理制度和卫生管理制度，未制定游泳池应急预案，未设置安全生产管理机构，或者未配备安全生产管理人员，未开展员工教育培训和应急演练，未按照要求设置观察台，未配备持有国家职业资格证书的救生员。

（三）事故发生经过

2023年6月23日15时30分许，阿某（死者）在父亲托某、母亲萨某的陪同下与乃某（弟弟）、伊某（表姑母）等五人一同到达墨玉县英也尔乡葡萄园村沙海驿站游玩。在玩荡秋千时，阿某向父母提出要到游泳池游泳但被其父母拒绝，随后到距离游泳池约150米处的凉亭内吃携带西瓜等水果。阿某父母就近埋沙，阿某、乃某、伊某等三人在凉亭周围玩耍。阿某、乃某兄弟俩人趁父母未注意，从游泳池后方防护栏倒下来的位置（约5米）进入游泳区域下水游泳。乃某游一会儿泳后未见到其哥哥阿某，便去找父母，对其父母说“我和哥哥到游泳池那边去了，哥哥进入游泳池内没有出来”。随后其父亲托某沿着孩子指引的路（游泳池后方）进入游泳池寻找阿某，寻

定，经国务院批准，现将第一批高危险性体育项目目录公告如下：一、游泳；二、高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪；三、潜水；四、攀岩。

找未果后向泳池售票人员询问有没有听到有人溺水的消息，泳池售票人员回答没有后，托某依次前往骑骆驼和沙漠摩托车处寻找阿某，没找到后返回游泳池，看到游泳池入口斜对面人员聚集，跑过去看到有人正在对阿某进行施救。

（四）事故现场情况

经现场勘察，事故发生现场位于墨玉县英也尔乡沙海驿站游乐园游泳池。事发时间段为：2024年6月23日16时00分至2024年6月23日17时00分，以现场为中心，现场的东侧为沙漠；现场的南侧为沙漠；现场的西侧为G580道路；现场的北侧为沙漠。

中心现场位于该地点的英也尔乡沙海驿站游乐园游泳区，泳池西侧为沙海驿站旅游区；泳池北侧为游泳池排水渠；泳池南侧为栈道；泳池东侧为沙漠，在中心现场泳池西侧为铁栅栏，栅栏门为双扇外开式铁制栅栏门，门内北侧为游泳区警示牌，泳池为简易沙坑式，泳池东北侧沙包上有一简易彩钢板房，泳池呈南北不规则椭圆形，东西宽约40米，南北长约60米，泳池内靠北侧有少量积水，靠南侧一条红色尼龙绳东西朝向横跨泳池东西两侧，尼龙绳北侧为深水区，南侧为浅水区，经测量深水区最深水位为1.38米，浅水区最深水位为0.93米，重点部位死者溺水位置位于泳池北侧的深水区，在泳池北侧池沿上有一黑色车轮内胎（简易游泳圈），在泳池西南侧沙坑有3个黑色车辆内胎（简易游泳圈），在中心现场泳池四周

无监控设备。



（图 1　发生事故水池全景图）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。经了解，沙海驿站经营者与亡者家属协商赔偿19万元整（壹拾玖万元整）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生之后售票人员艾某看到水池周围人员聚集发现有人溺水，向沙海驿站负责人阿某报告，并关闭游泳池进口，沙海驿站负责人在17时向120急救中心求救，17:06分死者阿某母亲向公安部门报警，英也尔乡派出所和乡政府有关工作人员前往事故发生点开展人员疏散保护现场工作，同时向应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

游泳池周围的人员发现有人溺水后，及时把死者阿某拉到

岸边，并对其进行了人工呼吸和心肺复苏无结果后，沙海驿站负责人驾驶自己的私家车将其送往县人民医院，在送往县人民医院途中到英也尔乡供电所前将死者阿某转移至救护车上后，送往墨玉县人民医院。

（三）医疗救治和善后情况

1.救治情况

2024年6月23日17时10分救护车将死者阿某转移前往墨玉县人民医院，17时32分转入墨玉县人民医院，墨玉县人民医院诊断为溺水至心跳呼吸聚停院前死亡。

2.善后情况

事故发生后，经相关单位协调，涉事单位与死者家属就善后事宜进行协商，善后问题已得到妥善解决。

（四）事故应急处置评估

事故发生后分管安全生产副县长、应急管理局、文旅局、公安局主要领导，属地党委书记、乡长前往事故现场，开展事故基本情况调查工作。同时喀拉喀什镇人民政府安排工作人员开展家属安抚与善后处置工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故遇难者监护人未发挥监护职责,安全意识淡薄，游玩时未能时刻关注孩子的行踪及状态，在孩子游玩期间未履行对其监护管理、保护带领的责任。事故遇难者阿某安全意识淡薄，

对游泳池潜在的溺水风险和防范措施认识不足，不具备游泳技能和自救能力，是导致溺水事故的直接原因。

（二）事故相关鉴定情况

经墨玉县公安局调查后，墨玉县公安局物证鉴定室出具居民死亡证明，死亡原因溺水死亡。

（三）其他可能因素排查

经公安机关调查询问有关人员，排除该事故刑事案件嫌疑。

（四）间接原因分析

1.非法经营。沙海驿站经营者阿某（自然人）未取得营业执照对沙海驿站进行运营，未按相关规定办理高危险性体育项目[2]经营许可证和卫生许可证[3]私自开通游泳池项目进行经营。

2.安全生产资金投入不足。沙海驿站经营者阿某（自然人）未按照相关行业标准[4]要求配置救生观察台、救生浮标、

---

[2] 第一批高危险性体育项目目录公告（2013年5月1日国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商总局、国家质检总局、国家安监总局第16号公告）。为落实《全民健身条例》对高危险性体育项目经营活动管理的相关要求，保障人民群众参与高危险性体育项目的人身安全，根据《全民健身条例》第三十二条第四款的规定，经国务院批准，现将第一批高危险性体育项目目录公告如下：一、游泳；二、高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪；三、潜水；四、攀岩。

[3] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号)第二条：本办法所称经营高危险性体育项目，是指以营利为目的，从事按照《全民健身条例》规定公布的高危险性体育项目的经营活动。

《公共场所卫生管理条例》第二条：本条例适用于下列公共场所：(四)体育场(馆)、游泳场(馆)、公园。

[4] 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》（GB19079.1—2013）7.1.1 应配置有救生观察台。游泳池水面面积在250㎡ 以下的,应至少设置2个救生观察台；水面面积在250㎡ 及以上的，应按面积每增加250㎡ 及以内增设1个救生观察台的比例,配置救生观察台。救生观察台高度应不小于1.5m。

7.1.2 应配备救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳和护颈套等救生器材,并摆放在明显位置，取用方便。

救生杆、救生板、护颈套等救生器材，安全生产资金投入严重不足。

3.安全生产管理严重缺失。沙海驿站经营者阿某（自然人）在运营游泳池时未建立安全救护、安全管理、安全检查、卫生检查等各项管理制度[5]，安排未持有国家职业资格证书的救生员上岗[6]。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

沙海驿站经营者阿某（自然人）未办理相关许可手续经营游泳项目；对安全生产方面资金投入不足，未按照行业相关标准配置安全设备，安排未取得国家职业资格证书的救生员上岗；未制定沙海驿站安全生方面的规章制度并落实。

（二）有关监管部门

墨玉县文化体育广播电视和旅游局作为高危险性体育项目的的安全监督管理单位，未把沙海驿站设置的游泳项目及时纳入安全监管范围，从开始运营以来未对沙海驿站安全生产情况开展监督检查。

（三）地方党委政府

英也尔乡人民政府作为属地管理部门，把墨玉县英也尔乡

---

[5] 《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》（GB19079.1—2013）7.3.1 应建立健全安全救护、安全管理、安全检查、卫生检查等各项管理制度。各类安全制度应悬挂在明显位置。

[6] 社会体育指导员(游泳)、游泳救生员应持国家职业资格证书上岗，游泳救生员应进行年度审核。水质管理员应取得执业资格证书。

葡萄园村乡村旅游基础配套建设项目（沙海驿站）在未进行竣工验收的情况下，以口头形式租赁给自然人阿某，虽然自沙海驿站运营以来对其开展检查、巡查工作，但没有发现沙海驿站经营者未按要求配备安全设施、未配备取得国家职业资格证书的社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的违法行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予以追究责任人员

事故遇难者阿某父母作为监护人，未认真履行好对其监护责任，致使其溺水，导致事故发生，对事故发生负有监护不到位责任。违反《中华人民共和国未成年人保护法》第十八条的规定,鉴于事故遇难者阿某为未成年人，并在事故中死亡，建议对其父母免于行政处罚。

（二）建议移送司法机关处理的人员

公安机关经调查询问有关人员，排除该事故刑事案件嫌疑。

事故调查组经调查询问有关人员，该事故不涉及重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪，不需移交司法机关处理。

（三）对事故有关责任人员行政处罚建议

阿某，男，群众，自然人，沙海驿站经营者。未制定安全生产规章制度；对安全生产方面资金投入不足，未按照行业相关标准配置安全设备，对事故发生负有管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第二十三条第

一款[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[8]规定，参照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十一条之[9]规定，建议由墨玉县应急管理局对经营者阿某（自然人）予以行政处罚。

（四）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.墨玉县文化体育广播电视和旅游局作为高危险性体育项目的的安全监督管理单位，存在工作中失察漏管情况，建议在全县安全生产大会上予以通报。

2.英也尔乡人民政府作为项目法人和属地管理部门，将未经竣工验收的项目转租于他人运营，在增设游泳池、餐饮、秋千、沙漠摩托等娱乐项目后，未及时督促经营者阿某向有关部门备案，建议在全县安全生产大会上予以通报。

六、事故整改和防范措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。第二十三条：第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

（一）提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。各行业部门、属地要加强辖区内生产经营单位的安全生产监督检查工作，有效防范生产安全事故发生。

（二）落实安全生产主体责任。沙海驿站经营者要落实主体责任，建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，确保安全生产条件所必需的资金投入，加强对员工的安全教育培训，增强员工的安全意识，按照相关法律法规和行业标准取得相关许可。

（三）行业部门加强日常监管。按照“管行业必须管安全”要求，墨玉县文化体育广播电视和旅游局对辖区内运营高危险性体育项目的场所进行摸排，做到底数清、情况明，符合法律、法规条件，督促未办理高危性体育项目许可的生产经验单位办理相应的经营许可证，并加强日常安全监管。墨玉县市场监督管理局加强摸排辖区内未办理营业执照开展经营活动的场所，督促其按照要求依法进行登记注册，加强日常安全监管，严防同类事故再次发生。

（四）认真落实属地管理责任。英也尔乡人民政府要切实履行安全生产“党政同责、一岗双责”制度，全面落实属地管理责任，与承租企业签订安全生产管理协议，明确各自职责，

强化涉事项目日常安全监督检查，加快推进对涉事项目验收。各乡镇（街办）、园区对本辖区内生产经营单位持续开展安全生产隐患排查治理，确保辖区内安全形势平安稳定。

墨玉县英也尔乡沙海驿站“6·23”一般淹溺

事故调查组

2024年10月17日